

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2958/2533	นายก่อกิตติ์ สุภมณี	โจทก์
	นายสมบูรณ์ ศิริเจริญสุข	ผู้ร้อง
	นางสาวสมศรี พงษ์เอนก	จำเลย
	นายสมชาย จันจิระสกุล ทนายโจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง	

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 175

ความว่า โจทก์ยื่นฎีกา เนื่องจากโจทก์ไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีกับผู้ร้องในชั้นฎีกาอีกต่อไป จึงขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ทนายผู้ร้องแถลงท้ายคำร้องไม่คัดค้าน (อันดับ 76)คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 400,000 บาท จำเลยผิดนัดไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปทำการยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 1166 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง อ้างว่าเป็นของจำเลยเพื่อขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ให้โจทก์ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นของผู้ร้อง เนื่องจากจำเลยทำสัญญาจะขายให้แก่ผู้ร้อง แต่จำเลยผิดสัญญา ผู้ร้องจึงฟ้องขอให้บังคับให้จำเลยโอนที่ดินให้ผู้ร้องตามสัญญา ศาลจังหวัดระยองพิพากษาให้ผู้ร้องชนะคดี ขอให้เพิกถอนการยึด

ศาลชั้นต้นสอบข้อเท็จจริง โดยฟังคำแถลงของโจทก์และผู้ร้องแล้วเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้ จึงให้งดสืบพยานโจทก์และผู้ร้องพิพากษายกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์และยื่นคำร้องขอให้งดการบังคับคดีไว้ก่อนศาลชั้นต้นสั่งคำร้องของผู้ร้องว่า ให้งดการบังคับคดีไว้ก่อนจนกว่าคดีจะถึงที่สุด แจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงาน

บังคับคดีทราบ(อันดับ 39,38) ส่วนโจทก์อุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่สั่งให้งดการ
บังคับคดีไว้ก่อนจนกว่าคดีถึงที่สุดดังกล่าว (อันดับ 48)

ศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษาอุทธรณ์ของผู้ร้องและโจทก์ร่วมกันพิพากษากลับ
ให้ถอนการยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 1166 ตำบลทางเกวียนอำเภอแกลง จังหวัดระยอง
และให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์

โจทก์ฎีกา (อันดับ 64)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ทนายโจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยใบแต่งตั้งทนายระบุให้มีอำนาจถอนฟ้องได้
(อันดับ 76,18)

คำสั่ง

อนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกา จำหน่ายคดีจากสารบบความศาลฎีกา

อนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกา จำหน่ายคดีจากสารบบความศาลฎีกา

(อากาศ บำรุงชีพ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ